DIG16

SITES INTERNET · CHARENTE

CRÉATION ET SUIVI DE SITES INTERNET

Conditions générales de vente

Applicables à toute commande passée par un professionnel. Version du [date de l'immatriculation].

1. Prestataire

[Prénom Nom] EI — « DIG16 », [Adresse], SIREN [numéro à l'immatriculation], contact@dig16.fr. TVA non applicable, art. 293 B du code général des impôts.

2. Objet

DIG16 crée, héberge et suit des sites internet pour les professionnels (entreprises, artisans, commerçants). Les présentes conditions s'appliquent à toute commande ; elles prévalent sur tout autre document, sauf accord écrit contraire.

3. Formules et prix

Les formules et leurs prix sont ceux du devis signé : Essentiel 49 € par mois, Visibilité 79 € par mois, Prestige 1 990 € une fois ou 199 € par mois, Achat 690 € une fois (hébergement et suivi en option à 15 € par mois : hébergement, sécurité, surveillance et 1 petite modification par mois, autres modifications sur devis). Douze mois payés d'avance : un mois offert (Essentiel 539 €, Visibilité 869 €). Les prix sont nets : TVA non applicable. Le nom de domaine est enregistré au nom du client (environ 10 € par an) : DIG16 l'enregistre pour lui, en avance le coût et le lui refacture au prix coûtant.

4. Commande et délais

La commande est formée par la signature du devis-bon de commande. Pour les formules mensuelles, la création du site est offerte. La date de mise en ligne est convenue avec le client et écrite sur le devis-bon de commande (article L111-1, 3°, du code de la consommation) ; elle suppose la réception de tous les contenus et leur validation par le client, et n'intervient jamais avant le 8e jour suivant la signature. Le premier mois est réglé avant la mise en ligne, au plus tôt le 8e jour suivant la signature.

5. Droit de changer d'avis

Le client dispose de 14 jours à compter de la signature pour se rétracter, sans motif ni frais, par simple email ou courrier. Aucun paiement n'est demandé avant 8 jours. Ce droit, prévu par la loi pour les contrats signés hors des locaux de DIG16, est appliqué à tous les clients.

6. Durée et résiliation

Les formules mensuelles comportent un engagement minimal de 6 mois (12 mois pour Prestige en paiement mensuel et pour les 12 mois payés d'avance), qui couvre la création offerte. Ensuite, le contrat se poursuit sans engagement : le client peut y mettre fin à tout moment, par email, avec effet à la fin du mois en cours. Le client peut passer à tout moment à une formule supérieure, et à une formule inférieure à la fin de son engagement minimal.

7. Paiement

Formules mensuelles : une facture chaque mois, réglée au choix du client par prélèvement SEPA mensuel sur mandat signé par lui (il est prévenu du montant et de la date au moins 2 jours avant chaque prélèvement) ou par virement à réception de la facture, au plus tard dans les 10 jours. Formules payées en une fois : à réception de la facture, au plus tard dans les 30 jours. Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, des pénalités sont dues de plein droit, sans rappel préalable, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.

8. Réalisation et modifications

DIG16 rédige les textes à partir de l'échange avec le client, qui relit et valide tout avant la mise en ligne. Le client fournit des informations exactes et des photos dont il détient les droits. Une modification est un changement de contenu sur une page existante (texte, photo, horaires, prix, actualité) ; une nouvelle page ou une nouvelle fonction fait l'objet d'un devis. Les demandes, envoyées par email, sont traitées sous 3 jours ouvrés, dans la limite prévue par la formule (Essentiel : 1 par mois ; Visibilité : 3 par mois ; Prestige : selon le devis) ; les modifications non utilisées ne se reportent pas. La correction d'une erreur de DIG16 ne compte pas comme une modification.

9. Propriété

Le nom de domaine est enregistré au nom du client. DIG16 cède au client, au fur et à mesure des paiements et au plus tard à la fin de l'engagement minimal (à la livraison pour la formule Achat), ses droits d'auteur sur le site réalisé pour lui (textes, mise en page, graphisme et code créés par DIG16) : le droit de **reproduction**, le droit de **représentation** et le droit d'**adaptation**, pour tout usage lié à la présentation et à la promotion de l'activité du client, sur internet et tout support numérique, pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection. Les photos et contenus fournis par le client restent les siens. En partant, le client reçoit l'ensemble des fichiers de son site et DIG16 l'aide à le transférer chez l'hébergeur de son choix.

10. Hébergement et disponibilité

DIG16 fait ses meilleurs efforts pour que le site reste accessible et sécurisé ; une interruption ponctuelle pour maintenance ou du fait de l'hébergeur peut survenir. DIG16 ne promet pas de position dans les résultats de Google.

11. Données personnelles

DIG16 traite les données du client et de ses visiteurs uniquement pour réaliser et suivre le site, conformément au RGPD. Chaque site comprend ses mentions légales et ses informations sur les données ; aucun traceur publicitaire n'est installé.

12. Responsabilité

Le client reste responsable du contenu qu'il fournit ou valide. La responsabilité de DIG16 est limitée aux sommes payées au titre des 12 derniers mois.

13. Litiges

Les parties cherchent d'abord une solution amiable. À défaut, le litige est porté devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Droit français applicable.